

0009642-44.2012.8.26.0400

Classe: Inquérito Policial

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Eduardo Luiz de Abreu Costa

Comarca: Olímpia

Foro: Foro de Olímpia

Vara: Vara Criminal

Data de Disponibilização: 07/04/2022

... - Assunto

Inquérito Policial - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Parte processada:

Adriano Julio Luiz

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Eduardo Luiz de Abreu Costa

Vistos.

1. Fls. 189 (Manifestação do Ministério Público pela extinção da punibilidade do agente): Ciente.

2. Acompanhamento na íntegra a manifestação da douta Promotoria de Justiça, adotando-a como ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Olímpia-Foro de Olímpia-Vara Criminal

Rua Engenheiro Reid, 377, Olímpia - SP - cep 15400-000

0009642-44.2012.8.26.0400 - lauda

Conclusos os autos ao MM. Juiz em 7 de abril de 2022.

SENTENÇA

Processo Físico nº:

0009642-44.2012.8.26.0400

Classe - Assunto

Inquérito Policial - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Parte processada:

Adriano Julio Luiz

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Eduardo Luiz de Abreu Costa

Vistos.

1. Fls. 189 (Manifestação do Ministério Público pela extinção da punibilidade do agente): Ciente.

2. Acompanhamento na íntegra a manifestação da douta Promotoria de Justiça, adotando-a como fundamento desta decisão, ao estilo do que é praxe no E. Supremo Tribunal Federal, quando a qualidade das razões permitem sejam subministradas pelo magistrado (Cf. ACO 804/RR, Relator Ministro Carlos Britto, DJ 16/06/2006; AO 24/RS, Relator Ministro Maurício Corrêa, DJ 23/03/2000; RE 271771/SP, Relator Ministro Néri da Silveira, DJ 01/08/2000).

2.1 A prescrição da pretensão punitiva afasta todos os efeitos (principais e secundários, penais e extrapenais) da condenação, ao contrário da executória, que apenas extingue o efeito principal da condenação (imposição da sanção penal).

3. Ante o exposto, DECLARO, nos termos do art. 30 (prescrição) da LD, art. 107, IV, primeira figura (prescrição), do CP e art. 61, caput, do CPP, extinta a punibilidade da parte processada, devidamente qualificada, com a observação do disposto no art. 202 da Lei n. 7.210/1984 (Lei de Execução Penal, LEP).

3.1 Comunique-se, por meio eletrônico (iirgd.dipol@policiacivil.sp.gov.br),

diretamente ao Instituto de Identificação Ricardo Gumbleton Daunt (IIRGD) (art. 809, VI, do CPP e art. 393, V, das NJCGJ [Comunicado CG n. 464/2019]), que se incumbirá da remessa aos demais órgãos competentes para efetivação.

Do arquivamento:

1. Oportunamente (após realizadas as anotações e atos necessários no sistema informatizado oficial e no sistema da empresa terceirizada [SGDAU]), retornem os autos ao arquivo.

Publique-se. Intimem-se. Certifique-se.

Estância Turística de Olímpia, 07 de abril de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA

Recebidos os autos, em Cartório, em